

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6397/2557

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นางช้อย บัวเขียว กับพวก

โจทก์ร่วม

นายสุนันท์หรือหมู สติตย์กุลรัตน์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 5 (2), มาตรา 30, มาตรา 44/1

ป.อ. มาตรา 69, มาตรา 91, มาตรา 288

เมื่อ ส. ผู้ตายเป็นผู้ก่อให้จำเลยกระทำความผิด ผู้ตายจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดย
นิตินัยสำหรับความผิดตาม ป.อ. มาตรา 288 ประกอบมาตรา 69 โจทก์ร่วมที่ 1 ซึ่ง
เป็นมารดาผู้ตายย่อมไม่มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 5 (2) และ
ไม่มีอำนาจเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการตาม ป.วิ.อ. มาตรา 30 และยื่น
คำร้องขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ. มาตรา 44/1

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91,
288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิบของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณางานข้อ มูลนายสงฆ์หรือเด่น ผู้ตายและนายดวงจิตต์ บิดานายศรีรัตน์ ผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตเฉพาะ ข้อหาฆ่าผู้อื่น โดยให้เรียกนางช้อยว่า โจทก์ร่วมที่ 1 เรียกนายดวงจิตต์ว่า โจทก์ร่วม ที่ 2 และโจทก์ร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก การกระทำความผิด โดยโจทก์ร่วมที่ 1 ขอให้จำเลยชดใช้ค่าจ้างงานศพ และค่าขาดไว้ อุปการะเป็นเงิน 1,269,250 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป ส่วนโจทก์ร่วมที่ 2 ขอให้จำเลยชดใช้ค่าจ้างงานศพ และค่าขาดไว้อุปการะเป็นเงิน 1,100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

จำเลยไม่ให้การในคดีส่วนแพ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวฐปิ่น เครื่องกระสุนปิ่น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวฐปิ่น พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 69, 288, 371 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม ต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีอาวฐปิ่น มีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 8 เดือน ฐานพา อาวฐปิ่นไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและโดยไม่มี เหตุสมควรตามพระราชบัญญัติอาวฐปิ่นฯ เป็นความผิดกรรมเดียวกันกับความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวฐปิ่นฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือนฐานฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุเป็นความผิดกรรมเดียวกับฐานฆ่าผู้อื่นให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่น ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกตลอดชีวิต และเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงลงโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) รัปของกลางตามบัญชีของกลาง และให้จำเลยชำระค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพแก่โจทก์ร่วมที่ 1 เป็นเงิน 269,250 บาท และชำระค่าขาดไร้อุปกรณ์การแก่โจทก์ร่วมที่ 1 เป็นเงิน 288,000 บาท ให้จำเลยชำระค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพแก่โจทก์ร่วมที่ 2 เป็นเงิน 200,000 บาท และชำระค่าขาดไร้อุปกรณ์การแก่โจทก์ร่วมที่ 2 เป็นเงิน 201,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ คดีนี้โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองมีนางประจวบ ภริยาจำเลยขณะเกิดเหตุเป็นประจักษ์พยาน แต่ไม่ได้ตัวมาเบิกความ และมีพันตำรวจโทถาวร พนักงานสอบสวนเป็นพยาน แม้คดีนี้โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองไม่ได้ตัวนางประจวบซึ่งเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริง โดยคงมีเพียงคำให้การในชั้นสอบสวนอันเป็นพยานบอกเล่า แต่พยานบอกเล่าก็ไม่มีกฎหมายห้ามรับฟังเด็ดขาด ทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 วรรคสอง (2) บัญญัติให้ศาลมีอำนาจรับฟังพยานบอกเล่าได้ เมื่อมีเหตุจำเป็นไม่สามารถนำตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินมาเป็นพยานได้ ดังนั้น เมื่อรับฟังคำให้การของนางประจวบประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองแล้วจึงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า ก่อนเกิดเหตุนางประจวบและนายสงฆ์ได้

โต้เถียงกันเรื่องที่นายสงฆ์กับพวกได้ทดลองขับรถยนต์ที่ซ่อมและห้ามล้อรถเสียง
ดังแล้วนายสงฆ์ถือหินและไม่เข้าไปจะทำร้ายนางประจวบ นางประจวบได้ตะโกนให้
จำเลยช่วยเหลือ จำเลยจึงพูดห้ามปราม แต่นายสงฆ์ไม่ยอมหยุดและจะทำร้าย
จำเลยด้วย นายสงฆ์และนายศรีรัตน์จึงถูกยิง แม้นางประจวบไม่เห็นเหตุการณ์ขณะ
ที่จำเลยยิงนายสงฆ์และนายศรีรัตน์ แต่นางประจวบก็อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ โดย
หลังจากนายสงฆ์ถูกยิงจำเลยก็ถืออาวุธปืนวิ่งออกไปจากที่เกิดเหตุทันที และวิ่งไล่
ตามพวกของนายสงฆ์เข้าไปในซอยและมีเสียงปืนดังขึ้นอีก 2 ถึง 3 นัด ปรากฏว่า
นายศรีรัตน์ถูกยิงบริเวณอู่ซ่อมรถแล้วจำเลยหลบหนีไป ซึ่งขณะเกิดเหตุฝ่ายจำเลยมี
เพียงจำเลยและนางประจวบเท่านั้น ตามพฤติการณ์ดังกล่าวจึงบ่งชี้ว่าจำเลยเป็นผู้ใช้
อาวุธปืนยิงนายสงฆ์และนายศรีรัตน์อย่างไรก็ดีการที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงนายสงฆ์
ก็เพื่อช่วยเหลือป้องกันนางประจวบภริยาจำเลยและจำเลยให้พ้นจากการประทุษร้าย
อันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงแต่การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิง
นายสงฆ์ 2 นัด จนถึงแก่ความตายนั้นเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนและผู้
อื่นเกินสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่านายสงฆ์โดยป้องกันเกินสมควร
แก่เหตุ หลังจากนั้นจำเลยวิ่งไล่ตามแล้วใช้อาวุธปืนยิงนายศรีรัตน์จนถึงแก่ความตาย
แม้จะเป็นการกระทำต่อเนื่องกันอันเป็นกรรมเดียว แต่ขณะจำเลยยิงนายศรีรัตน์นั้น
ไม่มีภยันตรายใด ๆ ที่จำเลยจะต้องป้องกันอีก การที่จำเลยยิงนายศรีรัตน์จึงมีความ
ผิดฐานฆ่าผู้อื่น และข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน
ไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืน จำเลยจึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้
อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ
ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่มีเหตุสมควรอีกด้วย ที่จำเลยนำสืบและ
ฎีกาทำนองว่าจำเลยมิได้กระทำความผิด ลายมือชื่อของนางประจวบในแผนที่สังเขป
แสดงสถานที่เกิดเหตุ คำให้การในชั้นสอบสวนและสำเนาภาพถ่าย ไม่ใช่ลายมือของ
นางประจวบนั้นเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์

และโจทก์ร่วมทั้งสองได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

สำหรับคดีส่วนแพ่งในส่วนของโจทก์ร่วมที่ 1 นั้น เห็นว่า เมื่อนายสงฆ์ผู้ตายเป็นผู้ก่อให้เกิดจำเลยกระทำความผิด ดังนี้ ผู้ตายจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยสำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 69 โจทก์ร่วมที่ 1 ซึ่งเป็นมารดาผู้ตายย่อมไม่มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) และไม่มีอำนาจเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30 และยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 กับไม่มีสิทธิอุทธรณ์ ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้นางช้อย เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมที่ 1 จึงไม่ชอบ ส่วนคดีแพ่งในส่วนของโจทก์ร่วมที่ 2 นั้น ปรากฏว่าเมื่อศาลชั้นต้นยกฟ้อง โจทก์ร่วมที่ 2 มิได้อุทธรณ์ให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมที่ 2 คดีในส่วนแพ่งจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมที่ 2 จึงไม่ชอบเช่นกัน ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของนางช้อย และคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของนางช้อย ยกอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมที่ 1 กับให้ยกคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของโจทก์ร่วมที่ 2 นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมยศ เข้มทอง-ภาณุวัฒน์ สุภะพันธุ์-สมศักดิ์ คุณเลิศกิจ)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายกิตติ บุญธรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายปิยะวรรณ สุประดิษฐ์ ณ อรุยา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1819/2554

ต้น

หมายเหตุ